RESUMÉ — Rozhodčí řízení

216/1994 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2024.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje rozhodčí smlouvu, rozhodce, řízení a soudní kontrolu rozhodčích nálezů.

Zásady a nosné koncepty: Smluvní základ, arbitrabilita, nestrannost, rovné zacházení a možnost věc projednat.

Systematika: Rozhodčí smlouva, ustanovení rozhodců, řízení, nález, zrušení a zahraniční nálezy.

Subjekty a objekty: Strany, rozhodci, stálé rozhodčí soudy a obecné soudy.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: OZ č. 89/2012 Sb. upravuje soukromý základ; OSŘ č. 99/1963 Sb. soudní postup. Spotřebitelské spory nemají automatickou arbitrabilitu; soudní zrušení není obecné odvolání do věcné správnosti.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Předmět úpravy

Tento zákon upravuje a) rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, b) rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy rozhodčí komisí spolku podle občanského zákoníku 7 a c) výkon rozhodčích nálezů.

§ 2 — Rozsah pravomoci

(1) Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva).

§ 8 — Oznamovací povinnost

(1) Rozhodce je vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

§ 14 — Zahájení

(1) Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla stálému rozhodčímu soudu nebo rozhodci uvedenému v odstavci 2.

§ 15 — Rozhodování o pravomoci

(1) Rozhodci jsou oprávněni zkoumat svou pravomoc.

§ 16 — Lhůta k zachování účinků žaloby

(1) Uplatní-li strana svůj nárok před rozhodci v promlčecí nebo prekluzivní lhůtě a rozhodnou-li rozhodci, že není dána jejich pravomoc, zůstávají účinky podané žaloby zachovány, pokud strana podá znovu u soudu, u příslušných rozhodců či stálého rozhodčího soudu, nebo u jiného příslušného orgánu žalobu do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí o nedostatku pravomoci.

§ 26 — Oprava chyb

Chyby v psaní nebo v počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se vyskytnou v rozhodčím nálezu, opraví rozhodci nebo stálý rozhodčí soud kdykoliv na žádost kterékoliv ze stran.

§ 29 — Povinnost úschovy

(1) Stálé rozhodčí soudy jsou povinny po dobu 20 let od právní moci rozhodčího nálezu uschovat rozhodčí nález opatřený doložkou o právní moci a všechny listiny prokazující průběh rozhodčího řízení.

§ 40h — Lhůta pro rozhodnutí ve věci samé

Pokud komise ve lhůtě 3 měsíců nerozhodne ve věci samé, může strana uplatnit své právo u soudu.

§ 40i — Vyloučení z projednávání věci

Člen komise, u něhož vyšly najevo okolnosti uvedené v § 11, je povinen vyloučit se z projednávání věci.

Podklad: 216-1994-Sb o rozhodcim rizeni a vykonu rozhodcich nalezu.pdf • 12 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 557 slov resumé včetně úvodu z 4030 slov vyčištěného podkladu (13,82 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.